الأمر القانوني 024-1991 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية[37]، المعدل بـــ:

- القانون رقم : 014-1994 بتاريخ : 12 يوليو 1994[38]؛
- القانون رقم 030-2001 بتاريخ 27 فبراير 2001[39] المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية
- القانون رقم 030-2006 بتاريخ 22 أغسطس 2006 المعدل للقانون رقم 030-2001 بتاريخ 27 فبراير 2001 المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية[40]؛
- القانون رقم 024-2012 بتاريخ 28 فبراير 2012[41]؛
- القانون رقم 031–2018 بتاريخ : 18 يوليو 2018[42] .

37- الجريدة الرسمية عدد 764 بتاري 15 أغسطس 1991.
38- الجريدة الرسمية عدد 835 بتاري 30 يوليو 1994.
39 - الجريدة الرسمية عدد 994 بتاريخ 15 مارس 2001
40 - الجريدة الرسمية عدد 1125 بتاريخ 30 أغسطس 2006.
41- الجريدة الرسمية عدد 1262 بتاريخ 30 ابريل 2012.
42- الجريدة الرسمية عدد 1419 بتاريخ 15 أغسطس 2018.

الباب الأول: مبادئ عامة

المادة الأولى: يهدف الأمر القانوني هذا إلى تحديد قواعد إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.

المادة 2: الأحزاب السياسية هي جمعيات حسب مدلول المادة الأولى من القانون رقم 098.64 الصادر بتاريخ 9 يونيو 1964 ترمي إلى تجميع المواطنين الموريتانيين الراغبين في ذلك، حول برنامج سياسي محدد في نطاق احترام الاستقلال والوحدة الوطنيين والحوزة الترابية واختيار الشعب الحر.

المادة 3: الانتساب حر إلى أي حزب سياسي. ويفتح باب الانتساب أمام كل مواطن موريتاني بلغ سن الأهلية الانتخابية، مع مراعاة القيود التي يمكن أن تخضع لها الأنظمة الأساسية لبعض الأسلاك أعضاءها.

المادة 4: تمتنع الأحزاب السياسية عن القيام بأية دعاية مخالفة لمبادئ الإسلام الحنيف. ولا يمكن لأي حزب سياسي أن ينفرد بحمل لواء الإسلام.

وتلتزم الأحزاب السياسية بأن تمتنع في أنظمتها الأساسية وفي برامجها وفي أدبياتها وأنشطتها السياسية عما يلي:

- أية دعوة إلى عدم التسامح أو العنف؛
- إثارة أية تحركات من شأنها المساس بالنظام والسلم والأمن العموميين؛
- أي انحراف عن غرضها في اتجاه إقامة منظمات عسكرية أو شبه عسكرية أو مليشيات مسلحة أو مجموعات حرب؛
- كل دعاية تستهدف المساس بالحوزة الإقليمية للبلاد أو من وحدة الأمة.

المادة 5: تلتزم الأحزاب السياسية بالامتناع عن أي تعاون أو تنسيق مع جهة أجنبية على أسس مناقضة للقوانين والنظم المعمول بها.

وتلتزم بالامتناع، على وجه الخصوص، عن إقامة صلات من شأنها أن تعطيها شكل فرع من جمعية أو مجمع أجنبي.

المادة 6: لا يسمح لأي حزب أو تجمع سياسي بأن يتكون على أساس عنصري أو عرقي أو جهوي أو قبلي أو جنسي أو طائفي.

الباب الثاني: في تكوين الأحزاب السياسية

المادة 7: يجب على كل حزب سياسي، ليكون تكوينه مشروعا أن يصرح بهذا التكوين لدى الوزير المكلف بالداخلية ويتم هذا التصريح عن طريق إيداع ملف مقابل وصل.

المادة 8: يشمل الملف المنصوص عليه في المادة أعلاه:

- طلبا مشرعا وموقعاً من طرف سبعة أعضاء مؤسسين على الأقل مع ذكر الأسماء والألقاب والتواريخ وأماكن الميلاد، فضلا عن وظائف الأعضاء المؤسسين والقادة على المستوى الوطني.
- سبع نسخ من الأنظمة الأساسية.
- نسخ عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين والقادة
- ملفات السوابق العدلية للأعضاء المؤسسين والقادة
- شهادات جنسية الأعضاء المؤسسين والقادة
- اسم الحزب وعنوان مقره وكذلك ممثلياته الجهوية والمحلية.

المادة 9: يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية المذكورة أعلاه، البيانات التالية:

- أسس الحزب وأهدافه وخاصة تلك المتعلقة بالاستقلال والوحدة الوطنيين وبحوزة البلاد الترابية وبمبادئ الديمقراطية.
- تشكيل الهيئة المداولة.
- إجراءات انتخاب الهيئة التنفيذية وتجديدها فضلا عن فترة انتدابها وتشكيلها.
- التنظيم الداخلي
- الترتيبات المالية.

المادة 10: لا يجوز أن يكون أعضاء مؤسسين أوقادة لحزب إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

- أن يكونوا من جنسية موريتانية منذ الولادة أو حائزين على الجنسية الموريتانية بالاكتساب منذ 10 سنوات.
- أن لا تقل أعمارهم عن 25 سنة.
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية وان لا يكونوا قد حكم عليهم بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة في القانون العام بعقوبة مخلة بالشرف.

ويجب أن يقيم الأعضاء المؤسسون والقادة داخل التراب الوطني.

المادة 11: لا يجوز أن يقل عدد المؤسسين لأي حزب عن عشرين (20) شخصا.

المادة 12: يأمر الوزير الكلف بالداخلية بالقيام في أجل 60 يوما، اعتبارا من تاريخ تسليم الوصل بإجراء أية دراسة أو تحر أو بحث ضروري للتأكد من صحة مضمون التصريح.

ويمكنه أن يقوم فضلا عن ذلك بالإستماع إلى أي عضو مؤسس أو أن يطلب تقديم أية ورقة إضافية وكذلك استبدال أو استبعاد أي عضو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في هذا الأمر القانوني.

المادة 13: بعد التأكد من المطابقة يتولى الوزير المكلف بالداخلية نشر الوصل المتضمن اسم الحزب ومقره وأسماء المؤسسين وألقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وعناوينهم ومهنهم ووظائفهم داخل الحزب. ويجب أن يتم هذا النشر في الأجل المنصوص عليه في المادة 12.

غير أن أي نشر لا يمكن انجازه إذا ظهر أن وضعية الحزب المعني داخلة في أحكام المواد 24 و 25 و 26 من الأمر القانوني هذا .

ويقوم الوزير المكلف بالداخلية في هذه الحالة، بتحريك الإجراءات المنصوص عليها في هذا المجال.

المادة 14: يجب أن يكون كل تغيير يحدث على مستوى القيادة أو الإدارة وكذلك كل تعديل للأنظمة الأساسية وكل إنشاء لمثليات جهوية أو محلية جديدة موضوع تصريح وفق الإجراءات والشروط ذاتها المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 من الأمر القانوني هذا.

و يجب أن يصدر هذا التصريح في ظرف شهر اعتبارا من يوم صدور القرار المتعلق بالوقائع المذكورة في الفقرة السابقة. وينشر وفق الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

المادة 15: يمنح الوصل المذكور في المادة 7 من هذا الأمر القانوني للحزب السياسي الشخصية الاعتبارية ويجوز للحزب عندئذ أن يعترض أمام العدالة وأن يقتني على وجه الشراء أو الهبة وأن يحوز أو يدير:

- مشاركات أعضائه.
- مباني و لوازم مخصصة لإدارته و اجتماعات أعضائه.
- أي مال ضروري لنشاطه.

الباب الثالث: في سير الأحزاب السياسية.

المادة 16: تسير الأحزاب السياسية طبقا للقوانين والنظام المعمول بها ووفق أنظمتها الأساسية وتنظم نشاطاتها في ميادين الاجتماعات العمومية والإعلام والعمليات الانتخابية طبقا للقوانين والنظم المعمول بها.

المادة 17: يجوز لكل حزب سياسي مكون بصورة مشروعة أن ينشر مطبوعة أو عدة مطبوعات دورية في نطاق احترام النصوص الجاري بها العمل.

المادة 18: يمول سير الأحزاب السياسية ونشاطها بشكل عام بواسطة:

- مشاركات أعضائها.
- الهبات والوصايا.
- الدخول المتصلة بأنشطتها والناتجة عن استشارات غير تجارية.

- الإعانات المحتملة من طرف الدولة

المادة 19: يجب أن تكون الهبات والوصايا المذكورة في المادة أعلاه موضوع تصريح لدى الوزير المكلف بالداخلية يتضمن ذكر أسماء مانحيها وطبيعتها وقيمتها.

المادة 20 (جديدة): (القانون رقم 2018–031 بتاريخ : 18 يوليو 2018) يمكن للأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية المعترف بها قانونا والحاصلة على نسبة 1٪ على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني إبان الشوط الأول من آخر انتخابات بلدية عامة، أن تستفيد من مساعدة مالية من الدولة يدرج مبلغها في قانون المالية.

يوزع مبلغ هذه المساعدة على النحو التالي:

- دفعة أولى قدرها 40٪ توزع بالتساوي بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية كما تنص الفقرة الأولى من هذه المادة؛
- دفعة ثانية قدرها 60٪ توزع بالتساوي بين الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية بصورة تتناسب مع عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تجمع أحزاب إبان الشوط الأول من آخر انتخابات بلدية عامة.

يحسب النصيب العائد لكل حزب أو تجمع أحزاب من الدفعة الثانية بعد خصم البطاقات البيضاء وعدد أصوات الأحزاب أو تجمعات الأحزاب أو تجمعات الأحزاب السياسية التي لم تحصل على 1٪ على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها، طبقا لعملية حسابية تتمثل في قسمة المبلغ الإجمالي للدفعة على العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني ويضرب الناتج في عدد الأصوات التي يحصل عليها الحزب أو تجمع الأحزاب.

تسدد المساعدة المالية دفعتين نصف سنويتين متساويتين.

يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1٪ من الأصـــوات المعبر عنها في كل اقتراع أو الذي لم يشـــارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين.

ويمكن أن يلتحق منتخبو الأحزاب التي تم حلها بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية، على أن لا يؤثر ذلك على نتائج الحزب المذكور.

يلاحظ هذا الحل بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية على ضـــوء النتائج النهائية للانتخابات البلدية.

المادة 21: تلزم الأحزاب السياسية لمتطلبات أنشطتها باعتماد حساب مصرفي لدى مؤسسة مالية وطنية وعند الاقتضاء لدى وكالاتها الموجودة على التراب الوطني وتدفع في هذا الحساب مشاركات الأعضاء.

المادة 22: لا يجوز أن تحصـل الأحزاب، بأي وجه من الوجوه على دعم مادي أو مالي من الخارج أو من لدن جهة أجنبية مقيمة في موريتانيا.

المادة 23: يجب على الأحزاب السياسية أن تمسك، بصورة منتظمة، محاسبة وجردا لأملاكها المنقولة وغير المنقولة. و هي ملتزمة بأن تقدم بناء على طلب الوزير المكلف بالداخلية حساباتها وأن تعطي الإثباتات الخاصة لمصادر مواردها المالية فضلا عن استخدام هذه الموارد.

الباب الرابع : في تعليق الأحزاب السياسية

المادة 24: في حالة خرق حزب سياسي للقوانين والنظم المعمول بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال، ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقر الحزب المعني، و تعليق جميع أنشطته.

ويبلغ مقرر التعليق إلى علم الممثل الشرعي للحزب.

ولا يمكن أن يتجاوز أجل التعليق 90 يوما. ويمكن أن يكون مقرر التعليق موضوع طعن أمام المحكمة العليا التي تبت في هذه الحالة على أساس الاستعجال.

الباب الخامس: في حل الأحزاب السياسية

المادة 25: يمكن حل الحزب السياسي، فيما عدا الحل الاختياري آو طبقا لنظامه الأساسي، في الحالات التالية:

1 إذا لم يراع تكوينه الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا الأمر القانوني.

2 عندما يخرق القوانين والنظم المعمول بها وخاصة المادتين 4 و 5 من هذا الأمر القانوني.

3 عندما يتلقى إعانات مالية من جهة أجنبية.

4 عندما يقوم بتطبيق تعديل نظامي غير مقبول من طرف الوزير المكلف بالداخلية.

المادة 26: يتم الحل بواسطة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالداخلية.

ويجب أن يكون المرسوم مسببا.

ويمكن أن يكون محل طعن أمام المحكمة العليا التي يجب أن تبت في ظرف الشهر التالي لتسلمها لعريضة الطعن.

الباب السادس : في العقوبات الجزائية

المادة 27: يُعاقب كل شخص يقوم ، خرقا لأحكام هذا الأمر القانوني، بتأسيس حزب سياسي مهما كان شكله أو تسميته أو بقيادته أو إدارته، بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 80 ألف أوقية إلى 400 ألف أوقية .

ويتعرض للعقوبات ذاتها كل شخص يقود أو يدير أو ينضم إلى حزب سياسي واصل نشاطه أو أعاد تكوينه طيلة فترة تعليقه أو بعد قرار حله.

المادة 28: يعاقب كل شـــخص يخرق أحكام المواد 4 و 5 و 22 من هذا الأمر القانوني بالسجن من سنة واحدة إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف أوقية إلى 600 ألف أوقية.

المادة 29: يعاقب كل شـــخص يخرق أحكام المواد 19 و 21 و23 من هذا الأمر القانوني بالسجن من سنة واحدة إلى 4 سنوات وبغرامة من 90 ألف أوقية إلى 700 ألف أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويمكن أن يضـاعف الحد الأقصـى للعقوبة عند ما يكون المخالف مسـؤول مالية الحزب.

الباب السابع : أحكام ختامية

المادة 30: يحدد مرسـوم حل الحزب السـياسـي جميع الإجراءات اللازمة لضـمان التصـــفية المحتملة لأملاكه ويمكن حجز الأملاك المنقولة وغير المنقولة التابعة لحزب محلول أو غير مرخص نشاطه.

وتتم التصـــفية، في هذه الحالة، من طرف مصـــالح أملاك الدولة وفقا للإجراءات والشروط المقررة بخصوص محجوزات الدولة.

المادة 31: تلغى جميع الأحكام السـابقة المخالفة لهذا الأمر القانوني الذي سـيتم نشره وفق إجراءات الاستعجال وينفذ باعتباره قانونا للدولة